P U T U S A N

Nomor 1992/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Irham Nasution.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 39/19 Desember 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Gang Aman No. 18 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Muhammad Irham Nasution ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa Muhammad Irham Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022.
   - 3.1. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022.
   - 3.2. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022.
   - 3.3. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismayani, S.H.,S.Pd.,M.H.,C.NSP.,C.HTc.,CTL., Adil Solihin Putera, S.H.,M.H., Agus Salim, S.H., Advokat & Legal Counsultan yang berkantor pada Law Office

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ismayani,S.H.,M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan STM Ujung Suka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1992/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1992/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Irham Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) “sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.

2. Menyatakan terdakwa Muhammad Irham Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair.

3. Menyatakan terdakwa Muhammad Irham Nasution dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 3,9 gr (tiga koma sembilan gram) netto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong sebanyak 9 (sembilan) bungkus **Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam dan Uang tunai senilai Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar **Dikembalikan kepada terdakwa.**

6. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang;

2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa Muhammad Irham Nasution dari dakwaan dan tuntutan.(*Vrijspraak*);

3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irham Nasution dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rects Vervoolging*);

4. Memerintahkan Jaksa penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Muhammad Irham Nasution dari tahanan sejak putusan diucapkan;

5. Memulihkan nama baik Terdakwa Muhammad Irham Nasution, dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan pengadilan agar di ketahui khalayak umum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang terbaik buat Terdakwa Muhammad Irham Nasution dan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan bukti sebagai pendukung Pledoinya yaitu Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1271152805070013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, yang telah di nazegelen diatas materai 10.000 di kantor Pos Medan, dan telah dilegalisasi sebagaimana mestinya, untuk selanjutnya di beri tanda disebut sebagai Bukti T-1 yang menerangkan “Bahwa Benar Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa serta Identitas terdakwa lahir pada tanggal 19-12-1982;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Muhammad Irham Nasution pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis metafetamina / shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 3,9 gr (tiga koma sembilan gram) netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Boni Frans D.P Manik, dan saksi Frisma Edward dan tim dari satuan Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Muhammad Irham Nasution sering menjual narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, dan wilayah tempat tersebut merupakan wilayah yang tingkat peredaran narkotika sabu cukup tinggi serta memiliki kerawanan kriminal yang cukup tinggi.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi saksi Boni Frans D.P Manik dan saksi Frisma Edward dan tim dari satuan Polda Sumatera Utara melakukan penyidikan di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, pada saat saksi Boni Frans D.P Manik dan saksi Frisma Edward dan tim dari satuan Polda Sumatera Utara melakukan penyidikan disebuah rumah yang ditempati terdakwa, lalu saksi Boni Frans D.P Manik, SH dan saksi Frisma Edward SE dan tim memasuki rumah terdakwa yang dalam keadaan terbuka dan saksi Boni Frans D.P Manik, mengatakan bahwa kami adalah polisi yang akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu dan terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengakui bahwa terdakwa memang memiliki narkotika untuk dijual, selanjutnya terdakwa menunjukan dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpannya didalam lemari yang terletak diruang depan rumah tersebut.

Bahwa pada saat itu saksi Boni Frans D.P Manik melihat 1 buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan sabu seberat 3,9 (tiga koma sembilan) gram dan 9 (sembilan) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong didalam lemari yang ditunjukan terdakwa, kemudian juga ditemukan uang Rp.240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari ADEK (Dalam Lidik) dengan cara dibeli, lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa beserta barang bukti ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis metafetamina / shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 1 Agustus 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 3,9 gr (tiga koma sembilan gram) netto dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa Muhammad Irham Nasution.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :4379/NNF/2022, tanggal 10 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram milik terdakwa Muhammad Irham Nasution adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Muhammad Irham Nasution pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metafetamina / shabu sebanyak sebanyak 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 3,9 gr (tiga koma sembilan gram) netto,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Boni Frans D.P Manik dan saksi Frisma Edward SE dan tim dari satuan Polda Sumatera Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Muhammad Irham Nasution sering menjual narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, dan wilayah tempat tersebut merupakan wilayah yang tingkat peredaran narkotika sabu cukup tinggi serta memiliki kerawanan kriminal yang cukup tinggi.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi saksi Boni Frans D.P Manik dan saksi Frisma Edward dan tim dari satuan Polda Sumatera Utara melakukan penyidikan di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, pada saat saksi Boni Frans D.P Manik dan saksi Frisma Edward dan tim dari satuan Polda Sumatera Utara melakukan penyidikan disebuah rumah yang ditempati terdakwa, lalu saksi Boni Frans D.P Manik dan saksi Frisma Edward SE dan tim memasuki rumah terdakwa yang dalam keadaan terbuka dan saksi Boni Frans D.P Manik mengatakan bahwa kami adalah polisi yang akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu dan terdakwa mengakui bahwa ia memang memiliki narkotika untuk dijual kembali, selanjutnya terdakwa menunjukan dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpannya yaitu didalam lemari yang terletak diruang depan rumah tersebut.

Bahwa pada saat itu saksi Boni Frans D.P Manik melihat 1 buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan sabu seberat 3,9 (tiga koma sembilan) gram dan 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sembilan) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong didalam lemari yang ditunjukan terdakwa serta uang Rp. 240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari ADEK (Dalam Lidik) dengan cara dibeli lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa beserta barang bukti ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metafetamina / shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 3,9 gr (tiga koma sembilan gram) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 1 Agustus 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 3,9 gr (tiga koma sembilan gram) dikirim seluruhnya ke Labfor guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa Muhammad Irham Nasution.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :4379/NNF/2022, tanggal 10 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt serta diketahui dan ditandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,9 (tiga koma sembilan) gram milik terdakwa Muhammad Irham Nasution adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 1992/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 25 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyetakan Keberatan Terdakwa/Penasihat Hukumnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Boni Frans D.P Manik, S.H., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya pada saat Terdakwa berada di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi dan Tim, bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun.
- Bahwa saksi beserta Tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pada saat terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun.
- Bahwa berdasarkan informasi, Terdakwa sering dan selalu mengedarkan narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun.
- Bahwa wilayah tempat dimana Terdakwa ditangkap adalah merupakan basis atau wilayah yang tingkat peredaran narkotika jenis sabu cukup tinggi dan memiliki kerawanan kriminal yang cukup tinggi.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama-sama dengan Tim melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud yaitu di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim melakukan pengamatan terhadap sebuah rumah yang diduga dihuni atau ditempati oleh terdakwa di pinggir sungai.
- Bahwa setelah melakukan pengamatan beberapa saat kemudian saksi bersama-sama dengan Tim langsung menuju ke rumah tersebut yang pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka dan kemudian saksi dan Tim masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa pada saat itu ada terdakwa di dalam sebuah rumah tersebut yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim menjelaskan bahwa saksi dan Tim adalah anggota Kepolisian, kemudian segera dilakukan penggeledahan rumah dan pada saat itu terdakwa mengakui benar memiliki narkotika jenis shabu untuk diperjual belikan.
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan narkotika jenis shabu yang dimaksud yang terletak diatas sebuah lemari yang terletak di ruangan depan rumah.
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, ditemukan 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dan juga terdapat 9 (Sembilan) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong di atas sebuah lemari yang terletak di ruang tamu rumah dan 1(satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita adalah seberat 3,9 gr (tiga koma sembilan gram) netto.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum sehingga saksi dan rekan saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah adanya Surat Perintah Tugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dengan Nomor Surat : Sprin-Gas / 387 / VIII / 2022 / Ditresnarkoba, tanggal 01 Agustus 2022.
- Bahwa saksi dan Tim pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan rumah, tidak ada melakukan kekerasan atau pemukulan atau ancaman terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi memperlihatkan rekaman vidio terdakwa setelah penangkapan tidak ada luka atau lebam dan keadaan terdakwa pada saat itu baik-baik saja.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang narkotika jenis shabu yang disita di rumahnya, dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan diperiksa di Kantor Polisi telah dipukuli oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa telah ditanyakan dan diingatkan tentang bantahan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi menerangkan telah dilakukan penangkapan menurut hukum dan tidak dilakukan pemukulan atau ancaman terhadap Terdakwa;

2. Frisma Ginting, S.E, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya pada saat Terdakwa berada di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi dan Tim, bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun.
- Bahwa saksi beserta Tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pada saat terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun.
- Bahwa berdasarkan informasi, Terdakwa sering dan selalu mengedarkan narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun.
- Bahwa wilayah tempat dimana Terdakwa ditangkap adalah merupakan basis atau wilayah yang tingkat peredaran narkotika jenis sabu cukup tinggi dan memiliki kerawanan kriminal yang cukup tinggi.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama-sama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Tim melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud yaitu di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.

- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim melakukan pengamatan terhadap sebuah rumah yang diduga dihuni atau ditempati oleh terdakwa di pinggir sungai.
- Bahwa setelah melakukan pengamatan beberapa saat kemudian saksi bersama-sama dengan Tim langsung menuju ke rumah tersebut yang pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka dan kemudian saksi dan Tim masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa pada saat itu ada terdakwa di dalam sebuah rumah tersebut yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim menjelaskan bahwa saksi dan Tim adalah anggota Kepolisian, kemudian segera dilakukan penggeledahan rumah dan pada saat itu terdakwa mengakui benar memiliki narkotika jenis shabu untuk diperjual belikan.
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan narkotika jenis shabu yang dimaksud yang terletak diatas sebuah lemari yang terletak di ruangan depan rumah.
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, ditemukan 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dan juga terdapat 9 (Sembilan) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong di atas sebuah lemari yang terletak di ruang tamu rumah dan 1(satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita adalah seberat 3,9 gr (tiga koma sembilan gram) netto.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum sehingga saksi dan rekan saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah adanya Surat Perintah Tugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dengan Nomor Surat : Sprin-Gas / 387 / VIII / 2022 / Ditresnarkoba, tanggal 01 Agustus 2022.
- Bahwa saksi dan Tim pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan rumah, tidak ada melakukan kekerasan atau pemukulan atau ancaman terhadap terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi memperlihatkan rekaman vidio terdakwa setelah penangkapan tidak ada luka atau lebam dan keadaan terdakwa pada saat itu baik-baik saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang narkotika jenis shabu yang disita di rumahnya, dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan diperiksa di Kantor Polisi telah dipukuli oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang melakukan Penangkapan Terdakwa telah ditanyakan dan diingatkan tentang bantahan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi menerangkan telah dilakukan penangkapan menurut hukum dan tidak dilakukan pemukulan atau ancaman terhadap Terdakwa;

3. Marungkil Siregar, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya pada saat Terdakwa berada di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi dan Tim, bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun.
- Bahwa saksi beserta Tim lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pada saat terdakwa sedang berada di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun.
- Bahwa berdasarkan informasi, Terdakwa sering dan selalu mengedarkan narkotika jenis sabu di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa wilayah tempat dimana Terdakwa ditangkap adalah merupakan basis atau wilayah yang tingkat peredaran narkotika jenis sabu cukup tinggi dan memiliki kerawanan kriminal yang cukup tinggi.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama-sama dengan Tim melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud yaitu di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan.
- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim melakukan pengamatan terhadap sebuah rumah yang diduga dihuni atau ditempati oleh terdakwa di pinggir sungai.
- Bahwa setelah melakukan pengamatan beberapa saat kemudian saksi bersama-sama dengan Tim langsung menuju ke rumah tersebut yang pada saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka dan kemudian saksi dan Tim masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa pada saat itu ada terdakwa di dalam sebuah rumah tersebut yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim menjelaskan bahwa saksi dan Tim adalah anggota Kepolisian, kemudian segera dilakukan penggeledahan rumah dan pada saat itu terdakwa mengakui benar memiliki narkotika jenis shabu untuk diperjual belikan.
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukkan narkotika jenis shabu yang dimaksud yang terletak diatas sebuah lemari yang terletak di ruangan depan rumah.
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, ditemukan 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dan juga terdapat 9 (Sembilan) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong di atas sebuah lemari yang terletak di ruang tamu rumah dan 1(satu) dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita adalah seberat 3,9 gr (tiga koma sembilan gram) netto.
- Bahwa yang menjadi dasar hukum sehingga saksi dan rekan saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah adanya Surat Perintah Tugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor Surat : Sprin-Gas / 387 / VIII / 2022 / Ditresnarkoba, tanggal 01 Agustus 2022.

- Bahwa saksi dan Tim pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan rumah, tidak ada melakukan kekerasan atau pemukulan atau ancaman terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi memperlihatkan rekaman vidio terdakwa setelah penangkapan tidak ada luka atau lebam dan keadaan terdakwa pada saat itu baik-baik saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang narkotika jenis shabu yang disita di rumahnya, dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan diperiksa di Kantor Polisi telah dipukuli oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang melakukan Penangkapan Terdakwa telah ditanyakan dan diingatkan tentang bantahan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi menerangkan telah dilakukan penangkapan menurut hukum dan tidak dilakukan pemukulan atau ancaman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan mencabut Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik dengan alasan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa telah dilakukan pemaksaan atau pemukulan terhadap Terdakwa, kemudian telah diperiksa dipersidangan Saksi Verbalisan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Albert Gultom, S.H.**,** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik yang memeriksa terdakwa dan membuat Berta Acara Pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa diperiksa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib.
- Bahwa pada saat diperiksa dihadapan Penyidik, didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Eva Ria, SH.
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa mengakui perbuatannya dimana terdakwa memengerti diperiksa karena terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu atau memiliki narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa telah membaca Berita Acara Pemeriksaannya kemudian menanda tanganinya atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, tanpa adanya pemukulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan Hukum yang berlaku dengan memberikan dan memperhatikan hak-hak Terdakwa;
- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah selenglapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipersidangan telah mencabut keterangannya dengan alasan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa dihadapan Penyidik, telah dilakukan pemaksaan atau pemukulan atau kekerasan terhadap Terdakwa, kemudian telah diberi kesempatan kepada Terdakwa maupun kepada Penasihat Hukumnya untuk membuktikan adanya pemukulan, pemaksaan atau kekerasan terhadap Terdakwa tersebut, namun Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bukti tentang Pemukulan, atau adanya ancaman kekerasan atau adanya kekerasan atau adanya luka atau bekas luka sebagai akibat dari pemukulan atau kekerasan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa ditangkap pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumah yang terdakwa tempati yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun dan pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk dan pada saat itu tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah anggota Kepolisian datang dan kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti di ruang tamu rumah Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu, Plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong sebanyak 9 (sembilan) bungkus, 1 (satu) dompet kecil warna hitam dan Uang tunai senilai Rp.240.000 (dua ratus empat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa 2(dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu adalah seberat 3,9 gr (tiga koma sembilan gram).
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut yang disita oleh anggota Kepolisian adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Indah Yani dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
   - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi tidak ada melihatnya.
   - Bahwa saksi melihat kejadian penangkapan setelah terdakwa berada didalam mobil Kepolisian dimana telah ramai orang/masyarakat setempat didepan rumah terdakwa.
   - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menjual atau memiliki narkotika jenis sabu.
   - Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah tukang parkir.
   - Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan adiknya di rumah tersebut (tempat terdakwa ditangkap) di jl. Brigjen Katamso Kota Medan.
   - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai.
   - Bahwa disekitar tempat atau lingkungan Saksi dan Terdakwa, benar adanya informasi peredaran gelap narkotika dan sudah ada yang tertangkap di lingkungan tempat tinggal terdakwa.

   Terhadap Keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Sonia dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi dan pada saat penangkapan terdakwa saksi tidak ada melihat.
- Bahwa saksi melihat setelah terdakwa berada didalam mobil dan pada saat itu orang sudah ramai didepan rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada menjual atau memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah tukang parkir.
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan adiknya di rumah tersebut (tempat terdakwa ditangkap) di jl. Brigjen Katamso Kota Medan.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai.
- Bahwa di dekat rumah terdakwa benar adanya tingkat kerawanan peredaran gelap narkotika dan sudah ada yang tertangkap di lingkungan tempat tinggal terdakwa.

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,9 gr (tiga koma sembilan gram) netto
- Plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong sebanyak 9 (sembilan) bungkus
- 1 (satu) dompet kecil warna hitam dan Uang tunai senilai Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti para Saksi yang melakukan penangkapan membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang disita dari rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti Sabu tersebut bukan miliknya dan bukan disita dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti yang menerangkan bahwa barang bukti Shabu-shabu adalah seberat 3,9 gr (tiga koma sembilan gram) netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris atas barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dengan hasil Benar Positif mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan tentang Alat Bukti yang diperoleh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan 3(tiga) orang Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan mana sebagaimana tertera diatas dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya Para Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada dirumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan pada saat dilakukan Penangkapan, segera dilakukan Penggeledahan Rumah dimana Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa Sabu-sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris stas barang bukti tersebut adalah benar Positif mengandung Narkotika Golongan I Dalam Daftar Lampiran Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa Para Saksi telah memenuhi Syarat sebagai Saksi menurut Pasal 1 angka-27 KUHAP Jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan terhadap Keterangan Saksi tersebut, Majelis Hakim mempercayai dan meyakini Keterangan Saksi tersebut sebagai sesuatu yang benar terjadi sehingga Keterangan Saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya sebagaimana yang telah diberikannya dihadapan Penyidik dengan alasan bahwa pada saat memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dihadapan Penyidik, Terdakwa dipaksa atau dipukuli untuk memberikan keterangan dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya untuk membuktikan adanya paksaan dan atau pemukulan tersebut, ternyata tidak diajukan bukti tentang hal itu sedangkan saksi-saksi Polisi yang menangkap Terdakwa menyatakan tidak ada pemukulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau pemaksaan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa memberikan keterangan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan Keterangan 2(dua) orang Saksi yang meringankan yang diajukan dipersidangan oleh Terdakwa menyatakan dan mengakui adanya Penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan 2(dua) orang Saksi yang meringankan juga menerangkan bahwa di lokasi tempat tinggal Terdakwa atau lokasi tempat tinggal saksi sebagai tempat dimana Terdakwa ditangkap, terdapat adanya informasi peredaran gelap Narkotika, namun saksi-saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menjual belikan Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang meringankan terdapat adanya persesuaian dengan Keterangan Saksi yang melakukan Penangkapan tentang terjadinya Penangkapan terhadap Terdakwa dan adanya informasi tentang peredaran gelap narkotika di lokasi penangkapan sehingga tidak ada alasan untuk mengesampingkan Keterangan Para Saksi yang melakukan Penangkapan tersebut, maka peristiwa Penangkapan Terdakwa adalah merupakan suatu keadaan atau peristiwa Tertangkap Tangan sebagaimana dalam Pasal 1 angka-19 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan adanya pemukulan atau pemalksaan terhadap Terdakwa untuk memberikan Keterangan dan mendanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik dan dipersidangan telah didengarkan Keterangan Saksi Verbalisan yang menerangkan bahwa Pemeriksaan terhadap terdakwa telah sesuai dengan Hukum Acara dan didampingi Oleh Penasihat Hukum, maka pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keterangan terdakwa yang telah diberikannya dihadapan Penyidik telah diberikan secara sah maka akan digunakan sebagai keterangan yang telah diberikannya dihadapan persidangan dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga telah memenuhi syarat sebagai Alat Bukti Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, telah diperoleh 2(dua) Alat Bukti oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak diperoleh Alat Bukti minimal, sehingga Pledoi tersebut akan dikesampingkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tepatnya pada saat Terdakwa berada di dalam sebuah rumah yang terletak di pinggir sungai;

1. Bahwa pada saat penangkapan kemudian segera dilakukan penggeledahan rumah, ditemukan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,9 gr (tiga koma sembilan gram) netto;
   - Plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong sebanyak 9 (sembilan) bungkus;
   - 1 (satu) dompet kecil warna hitam dan Uang tunai senilai Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Bahwa barang bukti Sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil benar Positif mengandung Metafetamina Narkotika Golongan I Dalam Daftar Lampiran Nomor Urut 61;
3. Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa termasuk Tertangkap Tangan sebagaimana dalam Pasal 1 angka-19 KUHAP;
4. Bahwa Terdakwa dipersidangan telah mencabut keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik, namun setelah diberi kesempatan untuk membuktikan adanya pemukulan, kekerasan yang dilakukan Penyidik terhadap Terdakwa, ternyata tidak bisa dibuktikan, oleh karena itu pencabutan keterangan terdakwa tesebut tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah berupa: “Menawarkan untuk dijual”; “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, atau “menyerahkan”;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan tersebut diatas hanya dapat dilakukan atau dibuktikan apabila terdapat adanya minimal 2(dua) pihak sebagai pelaku yaitu bahwa dalam menjual, membeli terdapat adanya pihak penjual dan pembeli dan seterusnya, sedangkan dalam perkara ini, Penuntut Umum hanya mengajukan 1(satu) orang pelaku yaitu Terdakwa, maka perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja dan menurut hukum pembuktian bahwa perbuatan tersebut tidak akan bisa dibuktikan apabila hanya diajukan satu orang pelaku, dengan demikian maka perbuatan dalam dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yaitu orang perseorangan, sekolompok orang atau Badan Hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muhammad Irham Nasution dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti memenuhi ketentuan hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikutnya apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan “Memiliki”, “Menyimpan”, “Menguasai”, atau “Menyediakan” yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah alas haka tau alasan hukum dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika. Dan perbuatan tersebut adalah bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari perbuatan yang ditetapkan dinyatakan terbukti maka perbuatan tersebut adalah telah merupakan suatu tindak pidana yang telah selesai dan dapat dijatuhi pidana sehingga untuk menyatakan surat dakwaan terbukti menurut hukum, tidak perlu dipertimbangkan semuanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang telah dilakukan itu oleh karena adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan dan yang diancam hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai adalah bahwa barang tersebut cq Sabu-sabu/Narkotika adalah miliknya atau kepunyaannya sendiri baik untuk sebahagian maupun untuk seluruhnya atau barang itu secara fisik berada pada penguasaan Terdakwa secara keseluruhan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud adalah Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas bahwa pada saat penangkapan kemudian segera dilakukan penggeledahan rumah, ditemukan barang bukti berupa Sabu-sabu 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang dengan berat bersih seberat 3,9 gr (tiga koma sembilan gram)

Menimbang, bahwa barang bukti Sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil benar Positif mengandung Metafetamina Narkotika Golongan I Dalam Daftar Lampiran Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa bahwa pada saat penangkapan, segera dilakukan Penggeledahan rumah, ditemukan diatas Lemari dalam rumah Terdakwa Narkotika, sedangkan rumah tersebut merupakan tempat tinggal sehari-hari Terdakwa maka segala apa yang ada didalam rumah tersebut sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya adalah sebagai milik Terdakwa atau berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari rumahnya tersebut, maka Terdakwa dianggap sebagai pemiliknya sehingga Terdakwa termasuk dalam kategori Tertangkap Tangan swedang menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Pasal 1 angka-19 KUHAP Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai Peredaran, Penyaluran dan Penyerahan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 undang-undang ini menentukan bahwa Peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-undang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam rangka peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang perizinan badan-badan atau lembaga dalam peredaran Narkotika dan tidak mengenal adanya pribadi atau perseorangan untuk menguasai, memiliki, menyimpan maupun menyerahkan Narkotika Golongan I bahkan Narkotika Golongan I tidak boleh digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah selaku pribadi atau perseorangan yang tidak memenuhi ketentuan terkait maka adalah tidak dibenarkan memiliki atau menguasai Narkotika sehingga pemilikan ataupun penguasaan Terdakwa akan barang bukti Narkotika Golongan I tersebut adalah telah tidak sesuai atau telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait sehingga perbuatan tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti menurut hukum memenuhi semua unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat 1(satu);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1(satu) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 114 dan 112, maka berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Terdakwa sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pemaaf maupun alasan-alasan Pembenar pada diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak maka akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti dinilai telah sesuai hukum dan akan ditentukan statusnya sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHAP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka majelis berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pemidanaan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dinilai telah ikut berperan memperluas peredaran gelap Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa peredaran gelap narkotika telah sampai pada masyarakat yang penghasilannya sangat kecil yang menurut akal sehat tidak sanggup membeli narkotika, namun berdasarkan hasil persidangan telah banyak Terdakwa yang ekonominya sangat lemah, terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda yang dapat diharapkan akan memberbaiki perilakunya;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Irham Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primer.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Irham Nasution tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut.

3. Menyatakan terdakwa Muhammad Irham Nasution dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman".

4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Muhammad Irham Nasution tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti deengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

6. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 3,9 gr (tiga koma sembilan gram) netto
- Plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong sebanyak 9 (sembilan) bungkus

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai senilai Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dikembalikan kepada terdakwa.

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Oloan Silalahi., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nani Sukmawati, S.H., M.H. , Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. YUSUF, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan, serta dihadiri oleh Haslinda Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nani Sukmawati, S.H., M.H.	Oloan Silalahi., S.H., M.H.
Ahmad Sumardi, S.H.., M.Hum	

Panitera Pengganti,

MHD. YUSUF, SH.,MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)